

1500130-86.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... assim, o delito em testilha configura-se como qualificado, eis que presente a situação fática no plano concreto correspondente ao inciso II do §4º do artigo 155 do Código Penal.

Neste escopo, segue entendimento jurisprudencial: "APELAÇÃO CRIMINALFURTO QUALIFICADOABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVASIMPOSSIBILIDADENão há que se falar em insuficiência de provas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500130-86.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500130-86.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2007090/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 15574779 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 243/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2007090 - 05º D.P. CAMPINAS, 243/21/010 - 05º D.P. CAMPINAS, 2007090/2021 - 05º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu

CLAUDIO RODRIGO PIRES

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Cláudio Rodrigo Pires, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso II (mediante fraude), do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 09 de janeiro de 2021, por volta das 11h26min, na Rua Benedita Moraes Teixeira, nº 55, Vila Formosa, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, o acusado, subtraiu para si, mediante fraude, um celular da marca Motorola, modelo Moto G, avaliado em R\$ 500,00 (quinhentos reais), em detrimento do patrimônio de J.G.M.

Auto de prisão em flagrante (págs. 06/07); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 12/14); auto de exibição/apreensão e entrega (pág. 15). Por decisão proferida em 07 de julho de 2021 (págs. 91/92), a denúncia foi recebida, sendo o acusado devidamente citado para apresentar resposta à acusação (págs. 107), o que fez por meio da Defensoria Pública (págs. 111/115). Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas e, após, o réu foi interrogado. Posteriormente, cumprindo os requisitos estabelecidos em lei, foi proposto ao réu acordo de não persecução penal, o que fora aceito. Por decisão datada de 20 de julho de 2022 (pág. 164), ante o não cumprimento do acordo formulado em audiência pelo réu, foi rescindido o acordo de não persecução penal. No mais, encerrada a produção da prova oral, foi determinada a abertura de vista dos autos às partes para apresentação de memorial. Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia. A defesa pleiteou pela absolvição. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão, regime inicial diverso do fechado e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e auto de exibição/apreensão e entrega.

Outrossim, a autoria restou incontestada, diante de toda prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e do direito à ampla defesa.

Vejamos.

A vítima, J.G.M, ouvido exclusivamente em sede administrativa, disse que é proprietário do aparelho celular da marca Motorola. Que na data dos fatos, no período da manhã, o declarante estava no portão de sua residência, quando apareceu no local um homem que estava na condução de um veículo Fiat/Fiorino, de cor azul. O homem "puxou assunto" com o declarante dizendo que fazia carretos e, em dado momento, pediu para usar o banheiro da residência. Na ocasião, o declarante disse que deixou seu aparelho celular em cima do sofá da sala. Que permaneceu na garagem da casa, ao passo que o homem entrou na residência para usar o banheiro. Em seguida, o indivíduo saiu do local na condução do veículo Fiat/Fiorino. Ao retornar para a sala, o declarante notou que seu aparelho celular não estava mais no sofá. Dessa forma, acionou a polícia militar que se fez presente no local. Após alguns minutos, soube que os policiais tinham detido o autor e recuperado o aparelho celular. Na delegacia, reconheceu o indivíduo detido como sendo o autor do furto do aparelho celular.

A testemunha, Ideval de Sousa Gomes Junior, policial militar, em sede administrativa, disse que foi acionado para comparecer no local dos fatos, onde se deparou com a vítima que informou que um indivíduo na condução de um veículo Fiat/Fiorino, cor azul, tinha acabado de subtrair seu aparelho celular. Em patrulhamento, a equipe se deparou com o veículo Fiat/Fiorino transitando na rua Francisco Antônio da Silva, altura do numeral 230. Disse que o condutor foi identificado como sendo CLÁUDIO RODRIGO PIRES. O depoente e sua parceira questionaram o suspeito acerca do aparelho celular subtraído, tendo ele confessado a prática do delito, inclusive pegou o aparelho no interior do veículo e o entregou à equipe. A vítima reconheceu o aparelho recuperado como sendo de sua propriedade, bem como o indivíduo detido como sendo a pessoa que entrou na residência para fazer uso do banheiro. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao acusado.

Em juízo, disse que foram solicitados via COPOM para comparecerem no Bairro Vila Formosa. No local encontraram um senhor entre 60 (sessenta) a 70 (setenta) anos. A vítima disse que conversou com o acusado cerca de meia hora, sendo que este pediu para usar o banheiro. Ao se dirigir para o banheiro, o acusado subtraiu o celular que estava em cima do sofá. A vítima informou que o réu estava a bordo de um

veículo Fiat/Fiorino. O acusado foi localizado cerca de dois ou três quilômetros do local dos fatos. Que encontraram no interior do automóvel parte da carcaça do celular furtado. O réu confessou o crime.

A testemunha, Taisa Guido Camilo, policial militar, em sede administrativa e em juízo, declarou sua versão dos fatos em harmonia e consonância com o narrado por seu colega de farda.

O réu, Claudio Rodrigo Pires, perante autoridade policial, disse que furtou o aparelho celular do interior da residência da vítima porque o seu aparelho estava quebrado.

Em juízo, confessou o crime.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente caracterizado o delito imputado ao acusado.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado subtraiu, para si, mediante fraude, um celular da marca Motorola, modelo Moto G, avaliado em R\$ 500,00 (quinhentos reais), em detrimento do patrimônio de J.G.M.

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, demonstra uma perfeita adequação entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, porquanto, tal prática delituitosa necessita, eminentemente, de subtrair para si, coisa alheia móvel que não esteja sob sua legítima posse ou de que não seja de sua propriedade, mediante fraude.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, é certo que em solo policial reconheceu o réu como sendo o autor do crime, bem como o objeto subtraído.

Registre-se, ainda, quanto aos depoimentos prestados pelos policiais militares, que estes foram coerentes e convincentes, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação que culminou na apreensão do bem subtraído, tendo como consequência a prisão do réu, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade do depoimento.

Imprescindível salientar que os depoimentos dos policiais não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são policiais, pois “os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes”. (RT 411/266)

Ademais, “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”. (STF, RTJ 68/54) E, ainda, “é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372).

Cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais e demais agentes da polícia não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva.

Não bastasse, o réu confessou a prática delitativa, não havendo motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade em que o acusado, pessoa maior, capaz e no gozo de suas faculdades mentais, estava assistido por seu Defensor.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelos demais componentes do caderno processual. Contribuindo com este entendimento, segue o julgado: "APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-

RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPROVIDO. A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (Processo APL09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEUOSA).

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Insta consignar, que a qualificadora prevista no inciso II do §4º do artigo 155 do Código Penal, correspondente à fraude, restou amplamente configurada pelas palavras da vítima e das testemunhas.

Nem se diga que o furto não foi cometido mediante fraude, uma vez que a vítima foi clara ao aduzir em solo policial que o acusado, simulando fazer serviços de carretos, ofereceu-os ao ofendido, iniciando conversa. Em continuidade a fraude e ganhando a confiança da vítima, o réu solicitou-lhe o uso do banheiro, vindo a subtrair durante o trajeto, o celular que estava no sofá da sala.

Sobre a qualificadora da fraude, Guilherme de Souza Nucci ensina que: "é uma manobra enganosa destinada a iludir alguém, configurando, também, uma forma de ludibriar a confiança que se estabelece naturalmente nas relações humanas. Assim, o agente que criar uma situação especial, voltada a gerar na vítima um engano, tendo por objetivo praticar uma subtração de coisa alheia móvel, incide da figura qualificada".

Ainda, neste íterim: "FURTO TENTADO QUALIFICADO PELA FRAUDE - AUTORIA DELITIVA PROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA -Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de acusado que tentou subtrair coisa alheia móvel, mediante fraude, de rigor a manutenção do decreto condenatório. DOSIMETRIA 1) PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL APONTADA NA SENTENÇA COMO DESFAVORÁVEL INERENTE AO TIPO PENAL AFASTAMENTO POSSIBILIDADE. 2) REINCIDÊNCIA AUMENTO EXCESSIVAMENTE SEVERO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."

Sendo assim, o delito em testilha configura-se como qualificado, eis que presente a situação fática no plano concreto correspondente ao inciso II do §4º do artigo 155 do Código Penal.

Neste escopo, segue entendimento jurisprudencial: "APELAÇÃO CRIMINALFURTO QUALIFICADOABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVASIMPOSSIBILIDADENão há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso não provido." (TJSP; Apelação 0005269-04.2014.8.26.0269; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Por fim, sobre a consumação, ou não, do delito em testilha, algumas importantes considerações precisam ser feitas.

Como cediço, há muito a jurisprudência pátria majoritária, principalmente a do STF e do STJ, vem adotando, em relação ao momento consumativo do crime de furto, a denominada Teoria da Amotio ou, ainda, da Aprehensio.

Consoante referida teoria, tanto o crime de roubo quanto o de furto se consumam no momento em que o bem subtraído passa da esfera de domínio do seu legítimo proprietário ou possuidor para a do agente criminoso, ainda que durante curto espaço de tempo. Logo, não é necessário que o agente tenha a posse mansa e pacífica sobre a coisa subtraída para caracterizar o crime, nem mesmo que o objeto tenha sido deslocado de um lugar para o outro.

Neste sentir, ensina o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOMENTO CONSUMATIVO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO.

DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante. 2. Os tribunais superiores adotaram a teoria da apreensão, também denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se longo ou breve o espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada. 3. No caso, mostra-se incontroverso que um dos corréus teve a posse dos bens subtraídos, ainda que por pouco tempo. Ora, sendo o delito de roubo praticado em concurso de agentes, é impossível cindir-se o resultado da ação para o reconhecimento da tentativa, quando um dos autores consegue escapar e foge levando a res furtiva, e os demais são presos ainda praticando a violência contra a vítima, visto que a ação delitiva foi conduzida e realizada por todos os acusados. 4. Habeas corpus não conhecido. g.n.". (STJ, Habeas Corpus HC 302820-DF, DJ 04/11/2014).

Destarte, de rigor o reconhecimento, no caso em tela, do furto consumado – e não tentado, porquanto o réu, de fato, tomou posse do aparelho celular pertencente à vítima.

Consequentemente, à vista das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática do crime de furto qualificado, imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Dessa forma, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por inexistirem circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Na segunda fase, levando em consideração a confissão espontânea, mas tendo em vista que a pena não pode ir aquém do mínimo legal, mantenho-a em seu patamar mínimo.

Na terceira fase, não há elementos a serem computados.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o réu CLAUDIO RODRIGO PIRES ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

O dia-multa valerá ao mínimo legal.

Determino o regime aberto para o início de cumprimento de pena, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e primariedade do acusado.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade anteriormente imposta por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, pelo mesmo tempo da condenação, e no pagamento de uma cesta básica no valor de meio salário mínimo para entidade assistencial, tudo na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Criminal.

O réu poderá recorrer em liberdade, visto que permaneceu solto durante a instrução processual.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA